

RECURSO CÍVEL Nº 5072549-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: ALAN MOREIRA CAMPOS (AUTOR)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. "FOLGA INDENIZADA", "DIF. FOLGA INDENIZADA" E "FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA". VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. "DIAS EXTRAS A BORDO", "DIAS DE QUARENTENA" E "QUARENTENA RETROATIVA". VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando pontualmente a sentença para julgar improcedente o pedido referente às rubricas "dias extras a bordo", "dias de quarentena" e "quarentena retroativa", tendo em vista o seu caráter remuneratório, nos termos da fundamentação. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Sem condenação em honorários, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5072549-11.2024.4.02.5101

510014940417 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5072549-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: ALAN MOREIRA CAMPOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União/Fazenda Nacional no [evento 12, RECLNO1] em razão da sentença [evento 8, SENT1] de procedência do pleito de exclusão das verbas de "folga indenizada", "dias de quarentena", "dif. folga indenizada", "folga quarentena stand by retroativa" e "quarentena retroativa" da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em suas razões recursais, a União/Fazenda Nacional pugna pela reforma da sentença alegando ser necessário fazer distinção entre a *conversão em pecúnia de folga não gozada* e o *pagamento dobrado pelo serviço efetivamente prestado* em período que, em tese, deveria ser de folga. Aduz que marítimos podem ser mantidos em atividade, com prejuízo de eventuais folgas programadas quando necessário à continuidade operacional. Sustenta a tese de que a quantia recebida pelos trabalhadores como contraprestação dos dias efetivamente trabalhados, ainda que em momentos de folga, é remuneração, não indenização, e que, portanto, tais valores consistem em acréscimo patrimonial do funcionário, fato gerador do IRPF. Requer, deste modo, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no [evento 18, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [eventos 10 e 12] e isento de custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

Na sentença ora recorrida foram julgados procedentes os pedidos autorais, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as verbas de "folga indenizada", "dias de quarentena", "dif. folga indenizada", "folga quarentena stand by retroativa" e "quarentena retroativa", bem como para condenar a ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, *observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC*.

Como visto, a controvérsia diz com a incidência ou não do tributo sobre as verbas decorrentes de "folga indenizada", "dias de quarentena", "dif. folga indenizada", "folga quarentena stand by retroativa" e "quarentena retroativa", com base nas informações constantes dos contracheques de [evento 1, CHEQ9, evento 1, CHEQ10, evento 1, CHEQ11, evento 1, CHEQ12 e evento 1, CHEQ13] e acordo coletivo de [evento 1, ACORDO5, evento 1, ACORDO6 e evento 1, ACORDO7].

A rubrica "folgas indenizadas" (ou "folgas não gozadas", ou "indenização de folga", ou "indenização de folga offshore", ou "indenização folga férias") consiste em compensação indenizatória pelo exercício de atividade laborativa durante o período de folga estipulado para os empregados sujeitos a horários variáveis, como previsto no artigo 229 da CLT.

No tocante às rubricas "folga indenizada", "dif. folga indenizada" e "folga quarentena stand by retroativa", em que pese o esforço argumentativo da recorrente, não se infere do contexto fático jurídico elementos aptos a infirmar o entendimento adotado pelo juízo de origem, porquanto o pressuposto lógico do reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores cobrados a título de IRPF é a irregularidade de sua cobrança, que se assenta, por sua vez, na inexistência da relação jurídico tributária.

Nesse sentido tem sido o entendimento desta 6ª Turma Recursal, nos termos do julgado abaixo citado:

*TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTENDER A DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA SOBRE "FOLGA QUARENTENA STAND BY" E **FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA**" E CONSEQUENTE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. (grifei)*

(Processo 5006657-47.2023.4.02.5116, julgado em 18/09/2024, Rel. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

*A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte ré, **reformando parcialmente a sentença recorrida, para limitar a não incidência do imposto de renda e a repetição do indébito sobre as indenizações de folga denominadas "Folga Indenizada" e "folga indenizada offshore"**, e julgar improcedente a pretensão autoral com relação às demais rubricas pleiteadas na inicial, na forma da fundamentação supra. (grifei)*

(Processo 5012125-31.2023.4.02.5103, julgado em 28/08/2024, Rel. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO)

*TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGA INDENIZADA. DIF FOLGA INDENIZADA. **FOLGA INDENIZADA OFFSHORE**. CURSO NA FOLGA/TREINAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. DISTINÇÃO ENTRE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FOLGA NÃO GOZADA E O PAGAMENTO DOBRADO PELO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VERBAS DISTINTAS. DELIMITAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A FOLGA INDENIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.*

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, **mantendo a sentença de procedência quanto as rubricas "FOLGA INDENIZADA", "DIF FOLGA INDENIZADA", "FOLGA INDENIZADA OFFSHORE" e "CURSO NA FOLGA/TREINAMENTO"**, nos termos da fundamentação supra. (grifei)

(Processo 5013149-94.2023.4.02.5103, julgado em 03/07/2024, Rel. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTENDER A DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA SOBRE "FOLGA QUARENTENA STAND BY" E FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA" E CONSEQUENTE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte ré, **reformando parcialmente a sentença recorrida, para limitar a não incidência do imposto de renda e a repetição do indébito sobre as indenizações de folga denominadas "folga offshore remunerada", "dif folga off remunerada dissídio", "folga remunerada treinamento", e julgar improcedente a pretensão autoral com relação às demais rubricas pleiteadas na inicial, na forma da fundamentação supra.** (grifei)

(Processo 5007324-33.2023.4.02.5116, julgado em 04/09/2024, Rel. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO)

Tal entendimento, assim como o da sentença de origem, encontra respaldo na Turma Nacional de Uniformização (TNU), que firmou a seguinte tese no PEDILEF nº 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020: "*Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas*". Nada a prover quanto ao ponto, portanto.

Noutro giro, quanto às rubricas "dias extras a bordo", "dias de quarentena" e "quarentena retroativa", também recebidas pelo demandante, estas não possuem caráter indenizatório, pois consistem em verbas remuneratórias acrescidas ao salário do empregado, respectivamente correspondente a dias em que o trabalhador permaneceu embarcado além do tempo usual, dias em que esteve em isolamento pré ou pós embarque e dias em que trabalhou em período de descanso. Com efeito, eventual incidência de imposto de renda sobre ela não enseja a restituição dos correspondentes valores descontados.

Com relação a este tema, ressalto que a Turma Regional de Uniformização, no julgamento do PEDILEF nº 5016322-98.2024.4.02.5101, sessão de 21/10/2024, entendeu pelo caráter remuneratório das rubricas "dias extras a bordo", "dias de quarentena" e "quarentena retroativa". A conferir:

INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA, FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA E FOLGA HOTEL. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOBRA, DOBRA 140,5%, DOBRA DE ESCALA, DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA E QUARENTENA RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO PONTUALMENTE REFORMADO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO ÀS RUBRICAS FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, TREINAMENTO OFF SHORE 140,5% E CURSOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO À RUBRICA FOLGA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.

(...) a Egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, (...) CONHECER e DAR PROVIMENTO ao incidente, reformando o Acórdão combatido (...) para julgar improcedente o pleito autoral no tocante às rubricas "dobra", "dobra 140,5%", "dobra de escala", "dias extras a bordo", "dias de quarentena" e "quarentena retroativa", tendo em vista o seu caráter remuneratório, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, que passou a adotar o entendimento de conferir natureza remuneratória à referida rubrica, como verificado no processo 5005370-49.2023.4.02.5116, julgado em 03/04//2024, *in verbis*:

TRIBUTÁRIO. FOLGAS INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. RUBRICAS DE “DOBRA”, “DOBRA AIR LOCK”, “DIAS EXTRAS A BORDO”, “DIAS DE QUARENTENA” E “CURSO”. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO LABORAL, NOS TERMOS DO ART.43, DO CTN. ENTENDIMENTO DA TNU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Nessas condições, voto por **conhecer e dar parcial provimento** ao recurso, reformando pontualmente a sentença para julgar improcedente o pedido referente às rubricas "dias extras a bordo", "dias de quarentena" e "quarentena retroativa", tendo em vista o seu caráter remuneratório, nos termos da fundamentação. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Sem condenação em honorários, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se**.

5072549-11.2024.4.02.5101

510014940416 .V8